

1503428-42.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari
Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503428-42.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503428-42.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2039456/2022 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 22952610 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2039456 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALISSON GONÇALVES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

ALISSON GONÇALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei nº10.826/2003, porque, no dia 10 de fevereiro de 2.022, por volta de 16h50min, na Avenida Tulio Teodoro de Campos nº 267, Jabaquara, nesta cidade e Comarca de São Paulo/SP, portava arma de fogo, do tipo revólver, marca I.N.A, calibre .38, de uso permitido, com a numeração

adulterada, e municiada com seis cartuchos íntegros, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 16 de fevereiro de 2022 (fls. 72/78). O réu foi citado e ofereceu defesa preliminar. O Ministério Público aditou a denúncia para dar o réu como incurso no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo o acusado interrogado nesta data. Pelas partes não foram requeridas diligências.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo, incidência da agravante das reincidências e fixação de regime fechado.

A defesa pugnou pela absolvição do réu. Subsidiariamente requereu a desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 14 da Lei 10/826/2003, a fixação de regime menos gravoso, detração e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13 e pelo laudo de fls. 113/120, que atestou para a eficácia da arma de fogo e das munições apreendidas.

A autoria também é certa.

Os policiais militares narraram que na data dos fatos efetuavam patrulhamento de rotina quando observaram o réu, que apresentava um volume na região da cintura. Deram voz de parada, momento em que ele empreendeu fuga a pé, sendo que durante a fuga ele dispensou um objeto ao chão, que foi recuperado pelo policial José Olímpio, verificando-se que se tratava de uma arma municiada. O policial Douglas continuou no calçado do réu e conseguiu abordá-lo. Não o conheciam anteriormente. Ao policial que o abordou inicialmente disse que havia corrido porque ficou com medo, pois havia deixado o sistema prisional havia pouco tempo. Posteriormente, acabou informando que havia adquirido a arma por R\$ 2.500 para roubar um veículo Corolla, que já estava "encomendado".

O réu, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva.

Não há motivos para se suspeitar dos depoimentos dos policiais, que procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Frise-se que ambos policiais narraram ter visto o momento em que o réu arremessou a arma nas dependências de uma residência a fim de livrar-se do armamento ilícito antes da abordagem.

Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS

RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Tais elementos autorizam, portanto, o acolhimento da pretensão punitiva estatal nos termos acima descritos.

Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, reputa-se que não haja motivos para a elevação da pena-base, que é fixada no mínimo de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O réu ostenta duas reincidências por crime de roubo (14ª Vara Criminal Central - autos nº 0012929-13.2016.8.26.0635 - trânsito em julgado para a defesa em 14/04/2018 - fls. 122 e 1ª Vara Criminal Central - autos nº 0052432-

84.2016.8.26.0050 - trânsito em julgado para a defesa em 05/07/2019 - fls.

122/123), e confessou integralmente a prática delitativa. Esta magistrada adota o entendimento de que no concurso da agravante da reincidência e da atenuante da confissão deve prevalecer aquela, nos termos do artigo 67 do Código Penal. No entanto, tal entendimento aplica-se exclusivamente ao réu que ostenta apenas uma reincidência, o que não ocorre nestes autos. Havendo mais de uma reincidência, não há como se compensar integralmente as duas circunstâncias, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, pois não se mostra justo ou proporcional conferir-se o mesmo tratamento ao réu com uma reincidência àquele com mais de uma. Por isso, tratando-se de réu duplamente reincidente, sua pena será majorada em 1/6, compensando-se uma reincidência com a confissão, ficando em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou diminuição ficam as penas fixadas em definitivo neste patamar.

As condições do réu são modestas motivo pelo qual fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Em observância aos critérios elencados no artigo 33 do Código Penal, tratando-se de réu duplamente reincidente por grave crime de roubo, bem como em virtude o réu ter praticado o crime apurado nestes autos em liberdade condicional (fls. 59), fixo o regime fechado para início de cumprimento de pena.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao disposto no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003, o réu ALISSON GONÇALVES DOS SANTOS, às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal.

Diante da reincidência do réu incabível substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de pena, patente o risco de que solto venha

procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Frise-se, ainda, a dupla reincidência por grave crime de roubo, o fato de que o réu estava em liberdade condicional (fls. 59) quando da prática do delito tratado nestes autos e, ainda, a anotação de falta grave, por indisciplina no sistema prisional (fls. 124), que apenas ratifica que sua liberdade representa risco para a ordem pública. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Com o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Autorizo a destruição da arma de fogo independentemente de trânsito em julgado.

Comunique-se.

Custas na forma do artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade processual que ora defiro ao réu.

Comunique-se à VEC a prolação da presente sentença.

P.R.I.

São Paulo, 06 de abril de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA